T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

Turin le 5 Mars 1859.

OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
169 | 2 | 54-1
Gvrt

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Conformément aux ordres que vous avez bien voulu me donner j'ai assisté aux débats du procès des Nommés Varallo-Pandolfini, Venanzi, détenus à Turin, — Spadafora et Mayner Veiller contumaces; accusés de fabrication de faux Caïmés. Les débats ont eu lieu devant la Cour d'appel de Turin le 28 février et le premier Mars. Je viens en conséquence vous — rendre sommairement compte des incidents et des plaidoyers auxquels ce procès a donné lieu et de la Sentence de la Cour qui a terminé la première phase de ce procès.

Après la lecture de l'acte d'accusation et la déclaration de contumace des Nommés — Spadafora et Mayner Veiller, la Cour eut d'abord à délibérer sur deux incidents soulevés par les — défenseurs des accusés. L'un, celui de Venanzi, avait

Rustem Bey
Chargé d'Affaires de Turquie &c &c Turin

HR.H.00169.00002.054

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

demandé à ce que la Cour se déclara incompétente pour juger Venanzi, Sujet Romain et prévenu d'un fait qui n'avait le caractère de crime qu'en Turquie seulement — Celui de Varallo contesta la légitimité de la Constitution de la partie Civile, en refusant au Représentant de la Sublime Porte le droit et le pouvoir de poursuivre à l'étranger la réparation d'un tort commis dans l'Empire Ottoman. La Cour, après avoir entendu la réponse de l'Avocat de la partie Civile, déclara rejetter la demande d'incompétence, et comme parfaitement légitime la Constitution de partie Civile, le Chargé d'Affaires de Turquie étant le représentant Naturel de tous les droits et interets du Gouvernement de la Sublime Porte.

Dans leurs interrogatoires les accusés s'efforcèrent d'égarer l'esprit des Juges par des déclarations infirmant leurs révélations antérieures. Venanzi fut sévèrement rappelé à l'ordre lorsqu'il attribua sa participation dans cette criminelle industrie, à l'exemple fourni par d'autres associations de cette même nature et à l'impunité qui les protégeait sous un Gouvernement aussi mauvais que celui de Turquie. — Venanzi et Varallo, pour se disculper, rejettèrent tout le poids du crime sur Spadafora, Maynes et Calvo-corezzi qui étaient les fondateurs et les directeurs de l'association, dont ils n'étaient eux que les ouvriers inintelligents.

L'Avocat de la Partie Civile formula alors la demande des dommages et interets. D'après les calculs basés sur le Nombre des billets fabriqués avec le papier manquant à la quantité encore existante, et sur le nombre des billets saisis, cette somme serait de 37864 francs représentant le total en France, approximatif et probable, des faux Caïmés répandus, par l'association dont faisaient partie les accusés, dans l'Empire Ottoman. L'avocat termina en déclarant au Nom du Représentant de la Sublime Porte faire don de cette somme à l'Etablissement de Mendicité de Turin.

L'Avocat fiscal général fit ensuite son réquisitoire et après avoir démontré la culpabilité des accusés — conclut à l'application, pour tous, de la peine de 15 ans de travaux forcés.

Le défenseur de Venanzi s'attacha à prouver que le seul article de la législation Sarde, appliquant une peine pour la fabrication de papier monnaie n'a en vue que le papier monnaie ayant cours dans les Etats Royaux; que les Caïmés n'appartenant pas à cette catégorie, la fabrication de faux caïmés n'était pas considérée — comme un crime par la loi Sarde, qu'en conséquence

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00002.054

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

HR. H.
169/2

le silence de la loi devait prévaloir sur une interprétation arbitraire de l'article cité. Il étaya cette théorie, qui sauva en effet Venanzi et Varallo, des citations de plusieurs criminalistes, et il acheva son long plaidoyer en exprimant son étonnement au sujet de la peine rigoureuse demandée par le Ministère public et qui lui semblait être le effet d'une influence politique qu'il s'expliquait quand elle était exercée par la sympathie inspirée par un gouvernement ami et allié de la Sardaigne, mais à laquelle, il espérait, la Cour resterait tout à fait étrangère. Il demanda en finissant l'acquittement de Venanzi ou au plus la peine applicable au complices.

Le défenseur de Varallo déclara d'abord adhérer entièrement à la théorie du défenseur de Venanzi sur le silence gardé par la loi touchant ce crime, et aborda ensuite une série de dénégations qui termina par la mise en évidence de la fragilité de sa défense. En voulant nier la complicité volontaire de Varallo, l'apposition du timbre sec sur les caïnés fabriqués à Lucin, il força la Cour à lui représenter la correspondance de Varallo, ses comptes, et enfin des caïnés revêtus bien visiblement du timbre sec. Il soutint que la Sublime Porte n'avait souffert aucun dommage parce qu'il n'était pas avéré

T. C. BAŞBAKANLIK
OSMANLI ARŞİVİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00002.054

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

que des billets fabriqués eussent été répandus en Turquie, et il conclut, en requérant le rejet de la demande formulée par la partie Civile, l'acquittement de Varallo, ou au plus l'application de la peine édictée par la loi contre les complices.

On comprend très bien l'insistance acharnée du défenseur de Varallo à contester, à nier les dommages causés à la Sublime Porte par l'émission des faux Caïmés et à demander par suite le rejet de la demande de la partie Civile puisque Varallo est le seul des accusés qui dit on, possède quelques biens immeubles et sur lequel par conséquent, retomberait l'obligation de payer l'indemnité qu'allouerait le Tribunal à la partie Civile.

Après tous ces discours, la Cour se retira pour élaborer en secret la sentence qu'elle devait prononcer. Après deux heures de délibération Elle reparut et donna lecture de la sentence dont voici le dispositif:

Varallo Pandolfini, Venanzi, présents, Spadafora et Mayner Veller contumaces, sont convaincus du crime de fabrication de faux papier monnaie au préjudice du Gouvernement Ottoman, et condamnés, pour ce crime, à huit ans de

OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
169 | 2 | 54-2

HR.H.00169.00002.054

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

réclusion.

Relativement à la demande de dommages et intérêts formulé par la partie civile :

Considérant qu'il n'existe aucune donnée positive pouvant servir de base à un calcul exact de la somme des faux Caimés répandus en Turquie, Renvoie la dite partie civile devant le Tribunal compétent qui devra refaire les calculs et fixer la somme juste à répéter contre les accusés.

En terminant ce rapide rapport, je crois devoir apporter à votre Connaissance, Monsieur le Chargé d'affaires que les accusés ont interjetté appel de cette sentence. La Cour de Cassation dans le terme de quarante jours doit formuler sa décision, et dans le cas où, par impossible, elle casserait la sentence de la Cour d'appel de Turin, elle renverrait à une autre cour d'appel des Etats Royaux la nouvelle procédure à recommencer contre Venanzé et Varallo.

Je vous prie, Monsieur le Chargé d'affaires de vouloir bien agréer les assurances de ma respectueuse considération

Jn Bosco

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI DAIRESI DEVLET ARŞİVLERİ

HR.H.00169.00002.054